

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3206/2537

บริษัททักซิโสดัง จำกัด  
นายอุดมชัย สุนทรเจริญนนท์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

คำให้การต่อสู้เพียงว่า นายแสงชัย นายไชยรงค์ และนายเจริญจะเป็น  
กรรมการมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์หรือไม่ เพียงใด จำเลยไม่รับรองและบุคคล  
ทั้งสามจะมีความสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงใดหรือไม่ ขณะที่ทำหนังสือมอบ  
อำนาจจำเลยไม่ทราบ ลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจในช่องผู้มอบอำนาจ ไม่ใช่  
ลายมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ เป็นลายมือปลอม ตราประทับก็เป็นตราปลอม  
เท่านั้น คำให้การดังกล่าวในตอนแรกที่ว่ากรรมการของโจทก์ทั้งสามจะมีอำนาจ  
กระทำการแทนโจทก์หรือไม่เพียงใด จำเลยไม่รับรองนั้น เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งถือว่า  
ไม่ได้ให้การปฏิเสธจึงไม่มีประเด็นจะต้องวินิจฉัย ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่านายแสงชัย  
นายไชยรงค์ และนายเจริญ เป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการ 2 ใน 3 ของจำนวน  
กรรมการดังกล่าวลงชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทโจทก์มีอำนาจกระทำการ  
แทนโจทก์ได้ตามฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยในปัญหาว่า  
นายแสงชัยกรรมการคนหนึ่ง ในจำนวนสองคนของโจทก์ที่ได้ลงชื่อร่วมกันมอบ  
อำนาจให้นายจิรัฐฟ้องคดีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโจทก์แล้วหรือไม่จึง  
เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และ  
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คำให้การต่อสู้เพียงว่า นายแสงชัย นายไชยรงค์ และนายเจริญจะเป็น  
กรรมการมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์หรือไม่ เพียงใด จำเลยไม่รับรองและบุคคล  
ทั้งสามจะมีความสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงใดหรือไม่ ขณะที่ทำหนังสือมอบ  
อำนาจจำเลยไม่ทราบ ลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจในช่องผู้มอบอำนาจ ไม่ใช่  
ลายมือชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ เป็นลายมือปลอม ตราประทับก็เป็นตราปลอม  
เท่านั้น คำให้การดังกล่าวในตอนแรกที่ว่ากรรมการของโจทก์ทั้งสามจะมีอำนาจ  
กระทำแทนโจทก์หรือไม่เพียงใด จำเลยไม่รับรองนั้น เป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งถือว่า  
ไม่ได้ให้การปฏิเสธจึงไม่มีประเด็นจะต้องวินิจฉัย ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่านายแสงชัย  
นายไชยรงค์ และนายเจริญ เป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการ 2 ใน 3 ของจำนวน  
กรรมการดังกล่าวลงชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทโจทก์มีอำนาจกระทำการ  
แทนโจทก์ได้ตามฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยในปัญหาว่า  
นายแสงชัยกรรมการคนหนึ่ง ในจำนวนสองคนของโจทก์ที่ได้ลงชื่อร่วมกันมอบ  
อำนาจให้นายจิรัฐฟ้องคดีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโจทก์แล้วหรือไม่จึง  
เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และ  
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สมาน เวทวินิจ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายอำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชนะ ภาสกานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ